P U T U S A N

Nomor 2804/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **LINDAWATI NASUTION;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal Lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pajak Glugur Gg. Langgar Kel. Glugur Kota Kec. Medan Timur Kota Medan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H.,M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Alfina Lubis, S.H., dan Nadya Lubis, S.H., Para Advokat – Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH – SMK)”, yang berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat penetapan Hakim Nomor 2804/Pid.Sus/2022/PN Mdn tertanggal 4 Januari 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2804/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2804/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 Desember tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Lindawati Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Lindawati Nasution** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- subs 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,30 gram dan 5 (lima) lembar plastik klip kosong **dirampas untuk dimusnahkan;**
   - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar kepada Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 24 November 2022 Nomor Register Perkara PDM-1080/Enz.2/11/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Lindawati Nasution pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2022 di Jalan Pajak Glugur Gg. Langgar Kel. Glugur Kota Kec. Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, saksi P. Karo-Karo, saksi Azriady, SH dan saksi Eko Setiawan (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) dimana para saksi sebelumnya mendapatkan informasi tentang terdakwa Lindawati Nasution yagn menjual dan memiliki shabu di Jalan Pajak Glugur Gg. Langgar Kel. Glugur Kota Kec. Medan Timur Kota Medan, kemudian para saksi langsung menuju tempat tersebut dan setibanya ditempat para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk bersama Indra (DPO) lalu saksi Eko Setiawan menjumpai terdakwa sedangkan saksi P. Karo-Karo dan saksi Azriady, SH memantau tidak jauh dari tempat kejadian, lalu saksi Eko Setiawan menemui terdakwa dan mengatakan hendak membeli shabu sambil memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa tersebut langsung menerimanya dan terdakwa memperlihatkan shabu kepada saksi Eko Setiawan, ketika terdakwa memperlihatkan shabu tersebut kepada saksi Eko Setiawan, saksi Eko Setiawan langsung menangkap terdakwa lalu tidak berapa lama saksi P. Karo-Karo dan saksi Azriady, SH datang membantu namun saat itu Indra berhasil melarikan diri dan para saksi langsung melakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) plastik klip kosong dari depan terdakwa, 1 (satu) plastik klip shabu dan uang Rp. 50.000,- dari tangan kanan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut adalah milik terdakwa yang diberika oleh Kaliatok (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6115/NNF/2022, barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa Lindawati Nasution adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Lindawati Nasution pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2022 di Jalan Pajak Glugur Gg. Langgar Kel. Glugur Kota Kec. Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, saksi P. Karo-Karo, saksi Azriady, SH dan saksi Eko Setiawan (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) dimana para saksi sebelumnya mendapatkan informasi tentang terdakwa Lindawati Nasution yagn menjual dan memiliki shabu di Jalan Pajak Glugur Gg. Langgar Kel. Glugur Kota Kec. Medan Timur Kota Medan, kemudian para saksi langsung menuju tempat tersebut dan setibanya ditempat para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk bersama Indra (DPO) lalu saksi Eko Setiawan menjumpai terdakwa sedangkan saksi P. Karo-Karo dan saksi Azriady, SH memantau tidak jauh dari tempat kejadian, lalu saksi Eko Setiawan menemui terdakwa dan mengatakan hendak membeli shabu sambil memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa tersebut langsung menerimanya dan terdakwa memperlihatkan shabu kepada saksi Eko Setiawan, ketika terdakwa memperlihatkan shabu tersebut kepada saksi Eko Setiawan, saksi Eko Setiawan langsung menangkap terdakwa lalu tidak berapa lama saksi P. Karo-Karo dan saksi Azriady, SH datang membantu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun saat itu Indra berhasil melarikan diri dan para saksi langsung melakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) plastik klip kosong dari depan terdakwa, 1 (satu) plastik klip shabu dan uang Rp. 50.000,- dari tangan kanan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diberika oleh Kaliatok (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6115/NNF/2022, barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa Lindawati Nasution adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO SETIAWAN, S.E.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Pajak Glugur Gang Langgar Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Timur Kota Medan, karena Terdakwa diduga telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Pajak Glugur Gang Langgar Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Dari informan tersebut diketahui pula bahwa ada seorang perempuan yang diduga pengedar/penjual Narkotika jenis shabu yaitu Lindawati Nasution (Terdakwa). Atas informasi tersebut, Saksi dan rekannya yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama Saksi Azriady, S.H., dan P. Karo-Karo langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;

- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa benar menjual Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu (undercoverbuy) dengan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk – duduk bersama dengan temannya yang bernama Indra (DPO). Lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi. Pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indra (DPO), namun Indra (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Kaliatok (DPO) pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 di Jalan Pajak Glugur Gang Langgar Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Kaliatok (DPO) adalah untuk dijual sehingga memperoleh upah apabila Narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual. Adapun upah dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu dari Kaliatok (DPO) tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi **AZRIADY, SH.,** dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Pajak Glugur Gang Langgar Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Timur Kota Medan, karena Terdakwa diduga telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Pajak Glugur Gang Langgar Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Dari informan tersebut diketahui pula bahwa ada seorang perempuan yang diduga pengedar/penjual Narkotika jenis shabu yaitu Lindawati Nasution (Terdakwa). Atas informasi tersebut, Saksi dan rekannya yang bernama Saksi Eko Setiawan, S.E., dan P. Karo-Karo langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;
   - Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa benar menjual Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Eko Setiawan, S.E., melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu (undercoverbuy) dengan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk – duduk bersama dengan temannya yang bernama Indra (DPO). Lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi Eko Setiawan, S.E. Pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indra (DPO), namun Indra (DPO) berhasil melarikan diri;
   - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;
   - Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Kaliatok (DPO) pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pajak Glugur Gang Langgar Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Timur Kota Medan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Kaliatok (DPO) adalah untuk dijual sehingga memperoleh upah apabila Narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual. Adapun upah dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu dari Kaliatok (DPO) tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Pajak Glugur Gang Langgar Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Timur Kota Medan, karena Terdakwa diduga telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang duduk – duduk bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Indra (DPO) di Jalan Pajak Glugur Gang Langgar Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Lalu beberapa orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut. Kemudian pembeli tersebut yang ternyata adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indra (DPO), namun Indra (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Kaliatok (DPO) pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 di Jalan Pajak Glugur Gang Langgar Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Kaliatok (DPO) adalah untuk dijual sehingga memperoleh upah apabila Narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual. Adapun upah dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu dari Kaliatok (DPO) tersebut. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,30 gram;
- 5 (lima) lembar plastik klip kosong;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6115/NNF/2022, barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa Lindawati Nasution adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Setiawan, S.E., Saksi Azriady, S.H., dan P. Karo-Karo yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Pajak Glugur Gang Langgar Kelurahan Glugur Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Medan Timur Kota Medan, karena Terdakwa diduga telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, Saksi Eko Setiawan, S.E., Saksi Azriady, S.H., dan P. Karo-Karo mendapat informasi dari seorang informan tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Pajak Glugur Gang Langgar Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Dari informan tersebut diketahui pula bahwa ada seorang perempuan yang diduga pengedar/penjual Narkotika jenis shabu yaitu Lindawati Nasution (Terdakwa). Atas informasi tersebut, Saksi Eko Setiawan, S.E., Saksi Azriady, S.H., dan P. Karo-Karo langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi Eko Setiawan, S.E., Saksi Azriady, S.H., dan P. Karo-Karo langsung mendatangi Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa benar menjual Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Eko Setiawan, S.E., melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu (undercoverbuy) dengan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk – duduk bersama dengan temannya yang bernama Indra (DPO). Lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi Eko Setiawan, S.E. Pada saat itu Saksi Eko Setiawan, S.E., Saksi Azriady, S.H., dan P. Karo-Karo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indra (DPO), namun Indra (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi Eko Setiawan, S.E., Saksi Azriady, S.H., dan P. Karo-Karo menemukan dan menyita barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Kaliatok (DPO) pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 di Jalan Pajak Glugur Gang Langgar Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Kaliatok (DPO) adalah untuk dijual sehingga memperoleh upah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila Narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual. Adapun upah dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu dari Kaliatok (DPO) tersebut. Selanjutnya Saksi Eko Setiawan, S.E., Saksi Azriady, S.H., dan P. Karo-Karo membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6115/NNF/2022, barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa Lindawati Nasution adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk diterapkan atas diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana *(straafbaar feit)* dalam hal ini manusia pribadi *(natuurlijke person)* selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum *(rechts person),* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa LINDAWATI NASUTION yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 November 2022 Nomor Register Perkara PDM-1080/Enz.2/11/2022, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa LINDAWATI NASUTION, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, Saksi Eko Setiawan, S.E., Saksi Azriady, S.H., dan P. Karo-Karo mendapat informasi dari seorang informan tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Pajak Glugur Gang Langgar Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Dari informan tersebut diketahui pula bahwa ada seorang perempuan yang diduga pengedar/penjual Narkotika jenis shabu yaitu Lindawati Nasution (Terdakwa). Atas informasi tersebut, Saksi Eko Setiawan, S.E., Saksi Azriady, S.H., dan P. Karo-Karo langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi Eko Setiawan, S.E., Saksi Azriady, S.H., dan P. Karo-Karo langsung mendatangi Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk memastikan apakah Terdakwa benar menjual Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Eko Setiawan, S.E., melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu (undercoverbuy) dengan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk – duduk bersama dengan temannya yang bernama Indra (DPO). Lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu kepada Saksi Eko Setiawan, S.E. Pada saat itu Saksi Eko Setiawan, S.E., Saksi Azriady, S.H., dan P. Karo-Karo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indra (DPO), namun Indra (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi Eko Setiawan, S.E., Saksi Azriady, S.H., dan P. Karo-Karo menemukan dan menyita barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Kaliatok (DPO) pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 di Jalan Pajak Glugur Gang Langgar Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Timur Kota Medan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Kaliatok (DPO) adalah untuk dijual sehingga memperoleh upah apabila Narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual. Adapun upah dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu dari Kaliatok (DPO) tersebut. Selanjutnya Saksi Eko Setiawan, S.E., Saksi Azriady, S.H., dan P. Karo-Karo membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6115/NNF/2022, barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa Lindawati Nasution adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,30 gram;
- 5 (lima) lembar plastik klip kosong;

Oleh karena barang bukti merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas dan sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dirasa sudah pantas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan adil atas perbuatan yang telah dilakukannya agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LINDAWATI NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,30 gram;
   - 5 (lima) lembar plastik klip kosong;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H., dan Eti Astuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H.,	Nurmiati, S.H.,
Eti Astuti, S.H.,M.H.,	

Panitera Pengganti,

Sumardy S., S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)